

감사결과 처분요구서

- 비영리단체 지원실태 특정감사 관련 -

2023. 4.

 감 사 실

◆ 부정·부패신고: ☎02)2660-4110 · 홈페이지 ▷ Clean Airport ▷ KAC신문고

□ 처분요구 사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처 분
1	◆◆	♣사업 추진에 관한 사항	사회공헌	권 고
2	◆◆	▣ 지원사업 운영에 관한 사항	사회공헌	개선 · 통보
3	◆◆	교통약자 이동서비스 운영에 관한 사항	사회공헌	개선 · 권고
4	▽▽	⊖재단 기부금 지급에 관한 사항	사회공헌	개선 · 권고

권 고

1

제 목 ♣사업 추진에 관한 사항

관 계 부 서 □실

구 분 사회공헌

내 용

□실에서는 소음대책지역 내 낙후시설의 개선을 통한 사회적 가치 실현을 위해 5개년(2017~2021년) 중장기 계획인 ‘지역사회 환경개선사업(이하 ‘♣사업’) 시행 계획(안)’(○실-2668, 2017.4.7.)을 수립하였다. 이후 제안심사를 통해 기부금을 활용하여 사업을 수행할 비영리단체 ‘♣원(이하 ‘♣원’)'을 선정하였고, 공사·지자체(♣시, ■구)·♣원 간 업무협약 체결(2017.6.28.) 후 【표1】 과 같이 1~4차년도 사업을 시행하였다.

【표1】 1~4차 ♣사업 시행 실적

(단위 : 백만원)

구 분	사업내용	사업기간	기부금액	지급 시기
1 차	★초, ☆고 등갯길 개선	2017.3.~10.	100	2017.4.
2 차	♠고 등갯길 개선	2018.3.~10.	100	2018.4.
3 차	%동 가로공원로 개선	2019.3.~10.	280	2019.6.
4 차	●중 등갯길 개선	2020.4.~10.	200	2020.5.
합 계			680	-

2021년에는 제25차 사회가치추진위원회(2021.2.24.) 의결을 거쳐 최종 5차 ♣사업 방침인 ‘2021년 ☼마을 문화발전소(도시재생) 조성 지원계획’(◆실-848, 2021. 4. 7.)을 수립하여 【표2】 와 같이 ♣원에 사업추진을 위한 기부금을 일시에 지급하였다.

【표2】 5차 ♡사업 기부금 지급 내역

(단위 : 백만원)

구 분	사업계획	사업기간(예정)	기부금액	지급 시기
5 차	마을 문화공간 옥상공원 조성	2021.4.~12.	400	2021.4.

그런데 계획 수립 시 5차 사업은 1~4차 사업과 동일하게 해당년도에 사업시행 및 사업비 집행이 완료될 예정이었으나, ■구가 옥상공원 조성 대상 건축물의 정밀안전진단 결과에 따른 구조보강 등의 사유로 해당 사업 종료시점 변경(2021.11. → 2022.9.)을 통보(■구 ☎과-6720, 2021.11.1.)하였고, 최종적으로 안전성을 고려한 사업추진 방향 변경(리모델링 → 철거 후 신축)을 확정(■구 ☎과-5157¹⁾, 2022.8.29.)하여 사업시행 연기가 불가피하게 되었다. 이에 □실에서는 ‘☎마을 도시재생 지원사업 변경보고’(□실-2299, 2022.10.13.)를 수립하여 ♡원에 지급한 기부금 중 미집행분(약 292,468천 원)에 대한 조치방안을 검토 후 【표3】의 사유에 따라 사업기간 연장으로 방침을 확정하였고, 현재 미집행 금액은 사업추진 기반이 마련되는 시점까지 ♡원 계좌에 유보상태²⁾로 유지되고 있다.

【표3】 미집행분 관련 조치방안 검토

구 분	검토자	검토 내용
법률 검토	사내변호사	- 기부협약의 중도해지 및 기부금 회수의 근거 법규, 협약상 조항 없음
회계 자문	◇◇회계법인	- 상호 협의를 통해 기부금을 회수하더라도 공익법인이 출연재산을 출연목적으로 사용하지 않은 것에 대한 징벌적 증여세 부과 - 2021년 기부에 따른 세금공제에 대해 수정신고 후 세금 반환 필요

[관계부서 의견 및 판단] □실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□실장은 향후 기부금 집행 시 목적사업의 성격, 추진일정 등을 검토하여 사업비가 여러 차례 나누어 집행되는 건에 대해서는 기부금 분할 지급을 적극 적용하시기 바랍니다.(권고)

1) 신축 건축물(2024년 준공 예정)에 대한 기존 협력사업(옥상전망공원 조성) 유지 협조 요청 포함

2) 별도계좌로 관리되며, 발생 이자는 사업비에 편입 예정

개 선 요 구 · 통 보

2

제 목 ☒ 지원사업 운영에 관한 사항

관 계 부 서 ☐ 실

구 분 사회공헌

내 용

☐실에서는 장애·비장애 아동이 함께 놀이에 참여할 수 있도록 6차년도(3년 단위, 2회)에 걸쳐 ☒ 설치 지원사업을 **【표1】** 과 같이 시행 하고 있다.

【표1】 ☒ 지원현황 (2018. 7월 ~ 2024. 6월)

(단위 : 백만 원)

구 분	사업기간	협약기관	수행기관*	지원금액	비고
시즌 1	2018. 7월 ~ 2021. 5월	◎청	◇연대	600	완료
시즌 2	2021. 12월 ~ 2024. 6월	◀원	◇연대	450	-
합 계				1,050	

* 제안 공모를 통해 선정

가. 기부금 지원 기준에 관한 사항

☐실에서는 최초 3개년(시즌 1) ☒ 사업을 (사)◇연대(이하 ‘연대’)와 진행하면서 매년 시행계획³⁾ 수립을 통해 당해 연도에 대한 사업기간, 지원대상 및 금액 등을 **【표2】** 와 같이 구체적으로 지정하여 ☒ 설치를 지원하였다.

3) ●실-2260(2018.7.30.) : KAC 포티-플레이그라운드 추진계획(안)
●실-3169(2019.9.30.) : KAC 하늘꿈지락 놀이터 2차년도 추진계획(안)
◆실-2562(2020.11.20.) : KAC 하늘꿈지락 놀이터 3차년도 추진계획(안)

【표2】 □ 설치 지원현황 (2018 ~ 2021)

(단위 : 백만원)

연 번	사업기간	구 분	지원학교	지원금액
1	2018. 7월 ~ 2019. 4월	1차년도	●초등학교	200
2	2019. 10월 ~ 2020. 5월	2차년도	●초등학교	200
3	2020. 11월 ~ 2021. 12월	3차년도	●초등학교	200
합 계				600

그런데 사업 수행기관인 연대에서는 3차년도 지원학교인 ●초등학교 □ 조성사업 정산보고서에 사업기간이 종료된 2차년도 지원학교인 ●초등학교에서 요청한 교육물품(320,850원)을 구매한* 내역을 포함하여 제출하였고, □실에서는 추진기간이 종료된 사업에 대한 소급집행 근거(협약체결 등을 통한 관련사항 명시)가 명확하지 않음에도 이를 정산하였다.

* 구매시점 : 2021. 12. 22.

나. 기부금 증빙 확인에 관한 사항

연대에서는 시군 2 □ 지원사업(3개년, 2021. 12월 ~ 2024. 6월) 중 1차년도 사업을 【표3】 과 같이 진행하였다.

【표3】 ◀원 열린놀이공간 조성 (1차년도 현황)

(단위 : 백만원)

사업기간	사업내용	지원금액
2021. 12월 ~ 2022. 6월	○어린이정원 해설사 양성 (공항인근지역 어린이 포함) ○◀원 어린이정원학교 부지 내 무장애 텃밭 조성 ○어린이날 텃밭 개장행사 및 친환경 캠페인 진행	150

연대에서는 위 사업을 진행하면서 예산집행 변경 등에 대한 내용을 포함한 사업내용 변경계획서를 【표4】 와 같이 제출(2022. 2. 14.)하였고 항목 간 예산 변경에 대한 내용을 명시하였다.

【표4】 사업 변경사유 및 내역

- 예산 세부항목 변경 : 교육 및 행사 취소(△21.8백만 원) → 시공비 증가(+21.8백만 원)
 - 어린이 식물해설사 양성과정 회차 축소
 - 어린이 식물해설사 양성 기본교육과 실습교육을 오전과 오후 2개반에서 오전 1개반으로 운영
 - ▶ 잔여 예산은 무장애텃밭 시공비로 변경 (+6.8백만 원)
 - 열린 정원학교 무장애텃밭 개장식 별도 사업으로 추진
 - 어린이날 행사는 향후 별도 추진
 - ▶ 잔여 예산은 시공비로 변경 (+15백만 원)

그런데 □실에서는 사업 수행기관인 연대로부터 증가된 시공비 총액에 대한 총괄 설계내역서 등은 제출받았으나, 최초 예산편성 시 설계한 내역 대비 세부 변경 사유 및 증감액이 포함된 내역은 별도로 제출받지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] □실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□실장은 ‘가’항과 관련하여 사업 수행기관과의 협약 체결 등을 통해 다년도 사업 진행 시 연도별 예산집행에 대한 명확한 기준을 마련하시기 바라며(개선), ‘나’항과 관련하여 사업예산 항목 변경 시 사업기관으로부터 항목별 세부 변경 사유 및 증감액이 포함된 내역에 대한 증빙 수취를 통해 기부금 집행 관리를 강화하시기 바랍니다.(통보)

개 선 요 구 · 권 고

3

제 목 교통약자 이동서비스 운영에 관한 사항

관 계 부 서 민실

구 분 사회공헌

내 용

민실에서는 교통약자 이동편의 증진 및 서비스 인력 일자리 창출 등을 목적으로 【표1】 과 같이 교통약자 이동서비스를 제공하고 있다.

【표1】 교통약자 이동서비스 현황 (2017.12월 ~ 2023. 12월)

○ 운영방식

-(KAC) 사업비 후원, 안내카운터 설치, 사무실 제공 등

-(●재단) 사업 관리, 사회적기업 관리, 재정운영 *1차~6차년도 운영기관

-(▣) 사업수행, 근로자 관리, 서비스 관리

○ 운영기간 : 2017. 12월 ~ 2023. 12월 (6차년도 진행 중)

○ 예산지원 내역 : 6년 간 총 2,460백만 원

연도	1차('18)	2차('19)	3차('20)	4차('21)	5차('22)	6차('23)	합계
지원금액	300	300	410	450	480	520	2,460

가. 기부금 운영기관 선정에 관한 사항

민실에서는 2017년 최초로 교통약자 이동서비스를 개시하면서 사업 추진기관 모집공고 시행 후, 이에 대한 제안평가*를 통해 현재 추진기관인 ●재단(이하 '재단')을 선정하였고, 유효기간을 2년**으로 하여 사업 추진을 위한 협약을 체결하였다.

* 3개 기관 참여 / ** 별도 연장 조항 없음

그런데 ㄱ실에서는 최초 협약기간 종료 후 운영성과 등의 사유로 신규 운영기관을 모집하는 추가적인 공모절차 없이 감사일 현재까지 최초 선정된 사업자인 재단과 매년 1년 단위 협약을 체결하여 교통약자 이동서비스를 운영하고 있는 상황으로, 차기년도 사업진행 시에는 운영기관 선정 투명성 제고 등을 위한 공모절차 시행의 검토가 필요하다.

나. 기부금 지급 시점에 관한 사항

ㄱ실에서는 교통약자 이동서비스 운영기관인 ●재단(이하 ‘재단’)과의 협약체결을 통해 각 기관 간 역할과 그 이행의 방법 등에 관한 사항을 구체적으로 정하고 있다. 협약 제6조(기부 및 정산) 제1항에서 재단은 기부금 집행내역에 대한 증빙을 제출한다고 되어있고, 제3항에서는 사업 착수 시 기부금 일부를 지원하고 나머지 금액은 합의에 따라 분기별 실적보고 확인 후 나누어 지원한다고 명시하고 있다.

그런데 ㄱ실에서는 선금 지급 후(50%) 분기 별로 실적보고를 받고 있으나, 기부금 잔액(50%)을 1분기와 2분기 각각 25%씩 지급하여 반기 종료 시 교통약자 이동서비스에 대한 전체 금액이 지급되고 있는 상황으로 기부금 지급관리 강화를 위하여 매 분기별 실적보고 확인 후 기부금 잔액을 지급하는 방식으로의 개선이 필요하다.

* 4분기 종료 시 연간실적 및 잔액(증빙 포함)에 대한 최종점검

[관계부서 의견 및 판단] ㄱ실에서는 본 사업은 노인일자리 창출이 중요한 요소이고 공모 또는 입찰로 사용자를 신규로 선정할 경우 취약계층인 수행자(노인)에 대한 고용 승계가 보장되지 않고, 시장조사 결과 현 조건 하에 참여 의사가 있는 사회적기업이 없는 것으로 파악된다는 의견을 제시하였다.

교통약자 이동서비스 제공을 통한 노인일자리 창출이라는 사회적 가치 실현 노력은 인정되나, 최초 공모(2년) 이후 별도 절차 없이 6년이라는 장기간 동안 한 기관과 연속적으로 사업 수행을 하고 있는 상황으로 운영기관 선정의 투명성, 다양한 노인 인력의 참여 기회 확대 등을 고려하여 공모를 통한 신규 운영기관 선정 검토가 필요하다는 것이 본 처분의 취지이다.

조치할 사항

☐실장은 ‘가’항과 관련하여 차기년도 운영기관 선정 시 선정 투명성 제고 등을 위해 공모절차 시행을 검토하시기 바라며(권고), ‘나’항과 관련하여 기부금 지급 관리 강화를 위해 선금을 제외한 기부금 잔액을 매 분기별 분할 지급할 수 있도록 지원방식을 개선하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구 · 권 고

4

제 목 ㉠재단 기부금 지급에 관한 사항

관 계 부 서 ▽원

구 분 사회공헌

내 용

■센터(現 ▽원)은 ㉠재단⁴⁾(이하 ‘재단’)의 지속가능한 공익사업 유지를 위하여 ‘㉠재단 장학대출 지원 기부계획’(■센터-2260, 2020. 12. 7.)을 수립하고, 재단과 ‘조종훈련생 장학대출 지원을 위한 기부 업무협약’(이하 ‘협약’)을 체결하여 【표1】 과 같이 기부금을 지급하였다.

【표1】 ㉠재단 기부금 지급 실적

(단위 : 백만 원)

구 분	기부금 산정 기준	기부금액	지급 시기
2020년	2019년 조종훈련항공기 시설사용료	171	2020.12.
2021년	2020년 조종훈련항공기 시설사용료	54	2021.12.
2022년	2021년 조종훈련항공기 시설사용료	387	2022.12.
합 계		612	-

가. 연도별 기부금액 산정에 관한 사항

협약 제3조(기부) 및 기부계획 방침에 의하면 공사는 매년 4분기에 전년도 조종훈련항공기 시설사용료(착륙료, 정류료, 조명료) 징수금액에 재단이 △부의 승인을 받은 연간 대출계획 대비 실 대출액 비율을 곱한 금액을 기부금으로

4) 경제적 여건에 관계없이 항공기 조종훈련의 기회를 제공하기 위하여 정부·공공기관·항공사·훈련기관이 합의하여 2018년 설립한 공익법인, 재단설립 시 ㉠공사, ㉡공사 각 30억 원 출연

지급하도록 하고 있다.

그런데 ■센터에서는 재단설립 이후 3회의 기부금을 집행하는 과정에서 대출 계획과 실 대출금액 확인 시 재단이 해당 수치를 기재하여 발송한 공문만을 근거로 기부금액을 산출하였다.

나. 기부금 납부계획 일상감사 이행에 관한 사항

「감사기준시행세칙」 별표2에 따르면 방침 총액 기준 2,000만원을 초과하는 경비의 집행 계획 수립 시에는 일상감사를 이행하도록 하고 있다.

그런데 ■센터에서는 2020년 수립한 기부계획(일상감사필 2020- 1102)에서 정한 기부금액 산출 방식, 기부금 지급 시기 등 제반사항에 변동이 없는 경우에는 해당방침에 명시된 총 기부기간(10년) 동안의 연도별 기부금액 산출 및 지급 계획에 대한 일상감사 이행이 불필요하다고 판단하여 2021년과 2022년 재단 대상 기부계획 수립 시 일상감사를 이행하지 않았다.

다. 재단 기부금 운영 실적 공유에 관한 사항

협약 제4조(기부금의 운영)에 따르면 재단은 기부금 운영계획 및 실적을 공사에 공유하도록 하고 있다.

그런데 ■센터에서는 최근 3년간 연평균 2억 원 이상의 기부금을 지원하였고, 향후 【표2】와 같이 조종훈런항공기 시설사용료 감면이 축소됨에 따라 기부금액이 지속 증가할 것으로 예상되는 상황에서 재단으로부터 연간대출 총액과 대출 인원 수 항목만이 표기된 실적자료를 접수하고 있다.

【표2】 조종훈련항공기 사용료 감면 계획

구 분	~2018.8.31.	2018.9.1.~ 2020.12.31.	2021.1.1.~ 2023.12.31.	2024.1.1.~
☒, ㉠, ● 제외 전국공항 및 ▷	면 제	80% 감면	50% 감면	감면 없음

* ☒, ㉠, ● 공항은 100% 부과 중

[관계부서 의견 및 판단] ▽원에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

▽원장은 ‘가’항 및 ‘나’항과 관련하여 ㉠재단 장학대출 지원 기부금 산정 시 증빙확인을 강화(연간 대출계획 △부 승인 공문 등)하고, 연도별 기부금 지급계획 방침 수립 시 일상감사를 이행하시기 바라며,(개선)

‘다’항과 관련하여 장학대출 정기 지원 유일기관으로서 기부금 활용 세부사항 파악을 위해 기부금 운영실적 공유 상세화 방안을 재단과 협의하시기 바랍니다.
(권고)